



5

Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização

Processo nº 0123505-30.2015.4.02.5167

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (457)

REQUERENTE: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

REQUERIDO: DEBORA CRISTINA COELHO DE CARVALHO

Advogado do(a) REQUERIDO: JOSE WILLIAM MARQUES DE ARAUJO - RJ123474

DECISÃO

Trata-se de incidente de uniformização nacional suscitado pela parte ora requerente, pretendendo a reforma de acórdão oriundo da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que, mantendo a sentença, julgou improcedente o pedido de reconhecimento da incidência do Imposto de Renda – IRPF sobre o auxílio-almoço percebido pelos servidores da Petrobrás.

Sustenta a parte requerente que o referido entendimento diverge da orientação firmada na Turma Recursal de Pernambuco, a qual entende que, em razão da natureza remuneratória (pecuniária) da verba em questão, é cabível a incidência, sobre ela, do referido tributo.

Em sede de juízo de admissibilidade, o Presidente da Turma de origem admitiu o incidente.

É o relatório.

O presente recurso merece trânsito, pois verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto prequestionamento da matéria trazida a debate.

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise.

Assim sendo, determino a distribuição do feito, bem como a afetação do tema como representativo da controvérsia, e, no mesmo, sentido, o sobrestamento, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e II, do RITNU.

Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria desta TNU para que officie às Turmas Recursais para ciência e sobrestamento, bem como para o cumprimento das demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2017.

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente da Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais

□